



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa
da:

Parte_1

, rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI NICOLETTA

ATTRICE

CONTRO

Controparte_1

, rappresentato e difeso dall'avv. LASCIALFARI LEONARDO e
dall'avv. BATTAGLIA MARCO;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle
conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato citava in giudizio **Controparte_1**, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 10940/2014 emesso dal Tribunale di Roma, in favore di quest'ultimo, per la somma di euro 155.977,00.

A fondamento della pretesa l'associazione attrice poneva la circostanza di non avere mai dato incarico di effettuare direzione artistica o attività pubblicitaria all'opposto o alla sua ditta individuale nell'ambito della manifestazione **Org_1** [...], poiché l'opposto era intervenuto alle varie riunioni dichiarando di agire in rappresentanza e per conto della società **Organizzazione_2**. Ne deduceva l'opponente di non aver avuto nessun accordo con l'opponente laddove egli aveva agito in proprio o in rappresentanza della sua omonima ditta individuale.

L'opponente presentava altresì domanda riconvenzionale per la somma di euro 4.000, consegnata a **CP_1** per la locazione di due stand dalla **Parte_2** nel corso della manifestazione "**Organizzazione_1**", somma mai consegnata quest'ultima e di cui perciò instava per la ripetizione.

L'opponente presentava quindi le seguenti conclusioni *"In via preliminare Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo al sig. **Controparte_1** titolare della **Organizzazione_3** per le motivazioni di cui in premessa. In via principale Accertare e dichiarare che la **Parte_1**, in persona del Presidente p.t., sig.ra **Parte_3** non è debitrice del sig. **Controparte_1** titolare della ditta individuale **Parte_2** della somma di euro 155.977,00 indicata nel decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 10940/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 12.5.2014;*
*In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di pagamento del sig. **Controparte_1** titolare della ditta individuale [...]*
***Parte_2**, ridurre l'avversa richiesta in considerazione della inesistenza dell'incarico di direzione organizzativa ed artistica e dell'accordo relativo ai 31 concerti di cui ai punti 2) e 6) del presente atto; In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che l' **Parte_1** è creditrice dell'importo complessivo di euro 5.259,52 di cui alle fatture 8 e 10 del 3.7.2013 per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il sig. **Controparte_1** titolare della ditta **Organizzazione_3** [...]*
al pagamento delle suindicate fatture oltre interessi dalla data di maturazione. In via subordinata e riconvenzionale Nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione preliminare, compensare l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo

opposto, con il credito vantato dalla Parte_1 per le causali di cui alle fatture n. 8 e 10 del 3.7.3013. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Si costituiva parte opposta rilevando l'infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione, presentando le seguenti conclusioni :

“in via preliminare, atteso che l’opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.; in via principale, rigettare l’opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque in quanto non provata e per l’effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata e salvo gravame, in ogni ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che Parte_1 è tenuta al pagamento in favore di Parte_4 della somma complessiva di € 155.977,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta e per l’effetto condannarla al pagamento della somma stessa in favore di [...] Parte_5, oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di sensi del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, per l’eventualità in cui si dovesse ritenere che nella fattispecie in esame Parte_1 non ha conferito alcun incarico a Parte_4 (ovvero ne ha conferito solo alcuni), accertato che Parte_1 ha comunque tratto beneficio dalle prestazioni rese da Parte_4 ingiustamente arricchendosi, condannarla al pagamento in favore del Signor Controparte_1, a titolo di indennità, della somma di € 155.977,00 o di quella maggior o minore (comunque non inferiore a € 130.925,48) che risulterà dovuta o sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso, rigettare la riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti e condannare Parte_1 a pagare la differenza in favore di Parte_4. Con vittoria di spese e competenze di causa.”

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, all'udienza del 21 luglio 2021 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione si prospetta infondata.

Va in primo luogo rilevato che la stessa parte opponente,, nell'atto introduttivo del procedimento, ha confermato la partecipazioni alle varie riunioni organizzative di *CP_1* , adducendo però che il medesimo non avrebbe la legittimazione attiva in riferimento all'espresso decreto ingiuntivo, poiché avrebbe partecipato alle riunioni in qualità di rappresentante della società *Organizzazione_2*

Parte opponente non ha però contestato che l'attività in questione sia stata effettuata dalla ditta individuale opposta, né ha contestato la correttezza della prestazione, limitatamente alla fattura n. 48 , relativa alla organizzazione di 16 concerti nel giugno 2013 e 15 concerti nel luglio 2013 (concerti che dichiara avere affidato alla società *Org_2* .

In merito alla fattura n. 49 del 3.12.2013 precisa l'attore nell'atto di citazione che l'attività di direzione artistica ed organizzativa sarebbe stata svolta dalla stessa opponente, delegando ad altri solo la promozione pubblicitaria.

Va rilevato che la parte opponente , ammettendo che accordi intervenuti con l'opposto *Controparte_1* siano stati correttamente eseguiti, ma ritenendo che questi agisse per conto della *Organizzazione_2* e non per la *Parte_2* (ditta individuale), non ha contestato che la *Parte_2* abbia effettivamente adempiuto la prestazione, con ciò confermando il pieno diritto della stessa di essere retribuito per il lavoro svolto e nella misura richiesta, non essendo stata contestata neanche l'entità della fattura n. 48 e la correttezza della prestazione.

Invero, alla luce dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale ha fruito l'opponente, la circostanza che quest'ultimo ritenesse che la prestazione avrebbe dovuto essere svolta da altra società sempre facente capo all'opposto appare irrilevante; inoltre l'associazione *Pt_1* non ha provato e neanche dichiarato, di avere pagato la prestazione alla società *Org_2* che pensava di avere incaricato tramite il medesimo *CP_1* .

Deve altresì rilevarsi che la produzione di tre contratti stipulati direttamente con gli artisti operata dalla *Parte_1* con la seconda memoria ex 183 cpc, è tardiva, come quella relativa agli altri documenti, dovendo i medesimi essere prodotti con l'atto di citazione, non essendo riferibili a contestazioni di deduzioni espresse da controparte successivamente al predetto atto.

In merito all'attività posta a base della fattura n. 49, sempre nell'atto di citazione la parte opponente ha ammesso di avere delegato ad altri la promozione pubblicitaria, senza specificare a chi, ma negando di averla affidata all'opponente.

Va in merito rilevato che risulta nel ricorso per decreto ingiuntivo che il pagamento era richiesto anche per le prestazioni rese alla parte opponente in materia

pubblicitaria, e che il teste *Testimone_1* ha confermato che la [...] *Parte_2* aveva curato le attività promozionali per la manifestazione “ [...] *Organizzazione_4* 2013”.

L’opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato, come le spese del rito monitorio ivi indicate.

Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale presentata dalla *Parte_1* e rimasta priva di alcun riscontro probatorio in merito al pagamento asseritamente effettuato e che viene chiesto in compensazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- conferma il decreto ingiuntivo n. 10940/2014 e le spese del rito monitorio ivi previste;
- rigetta la domanda riconvenzionale presentata dalla *Parte_1* ;
- Condanna L *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_6* , per la somma di euro 4600, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Roma,10/12/2021

Il Giudice

Anna Maria Teresa Gregori